



訴願決定書

案 號： 1141020110

要 旨： 因違反噪音管制法事件提起訴願

發文日期： 民國 114 年 04 月 09 日

發文字號： 新北府訴決字第 1140172313 號

相關法條： 訴願法 第 47、56、77 條

行政訴訟法 第 67、69、71、72、73、83 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1141020110 號

訴願人 尤○杏

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反噪音管制法事件，不服原處分機關民國 113 年 12 月 20 日新北環稽字第 22-113-120286 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 47 條第 3 項規定：「訴願文書之送達，除前二項規定外，準用行政訴訟法第 67 條至第 69 條、第 71 條至第 83 條之規定。」、第 56 條第 1 項規定：「訴願應具訴願書，載明左列事項，由訴願人或代理人簽名或蓋章：…（第 1 項）。」、第 62 條規定：「受理訴願機關認為訴願書**不合法定程式**，而其情形可補正者，應通知訴願人於 20 日內補正。」、第 77 條第 1 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：一、訴願書**不合法定程式**不能補正或經通知補正逾期不補正者。」。
- 二、次按行政訴訟法第 71 條第 1 項前段規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所行之。」、第 72 條第 1 項、第 2 項規定：「送達於住居所、事務所、營業所或機關所在地不獲會晤應受送達人者，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或願代為收受而居住於同一住宅之主人（第 1 項）。前條所定送達處所之接收郵件人員，視為前項之同居人或受雇人（第 2 項）。」及第 73 條第 1 項、第 2 項及第 3 項規定：「送達不能依前 2 條規定為之者，得將文書寄存於送達地之自治或警察機關，並作送達通知書二份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所或營業所門首，一份交由鄰居轉交或置於應受送達人之信箱或其他適當之處所，以為送達（第 1 項）。前項情形，如係以郵務人員為送達人者，得將文書寄存於附近之郵務機構（第 2 項）。寄存送達，自寄存之日起，經十日發生效力（第 3 項）。」
- 三、卷查訴願人於 114 年 1 月 18 日向臺北市政府線上申請，經臺北市政府以 114 年 1 月 23 日府授訴三字第 1146080503 號函轉本府，惟因其所提線上申請並無訴願書及行政處分書影本，核與訴願法第 56 條規定不符，經本府以 114 年 2 月 3 日新北府訴行字第 1140191683 號函（下稱系爭補正通知函）通知訴願人於文到之次日起 20 日內補正，該函於 114 年 2 月 7 日送達至訴願人訴願書所載之地址：「新北市○○區○○路○段 222 號 4 樓」，因郵務人員均未獲會晤訴願人本人，亦無受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收

郵件人員，乃製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於送達處所之門首，另 1 份置於送達處所信箱或其他適當位置，並將該函寄存於送達地之土○清○郵局（○ 支局），此有系爭補正通知函及其送達證書等影本附卷可稽。依前揭訴願法第 47 條第 3 項準用行政訴訟法第 73 條規定，已發生送達效力。是核計訴願人補正期間，應自 114 年 2 月 16 日發生效力，因訴願人住居所位於本市，毋須扣除在途期間，其補正期間應於 114 年 3 月 8 日屆滿。是訴願人逾今仍未補正，依前揭條文規定，本件訴願應不予受理。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 1 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 114 年 4 月 9 日